والآخر عن غيره (حتى لو امره شخص بالعمرة وآخر بالحج) أي وأذنا له في التمتع (جاز) لكن دم المتعة عليه في ماله وان كان فقيرا فعليه الصوم

﴿ فصل المتمتع على نوعين متمتع يسوق الهدي ﴾ أي من اول احرامه (ومتمتع لا يسوقه والاول أفضل) أي لزيادة افادة الصدقة على فضيلة المتعة (فاذا أحرم بالتلبية) قيده بها لانها افضل مما قام مقامها من السوق ونحوه ولان الجمع بينهما أفضل بأن يحرم بالتلبية قبل التقليد والسوق ثم بعد ذلك (ساق هديه وهو) أي السوق بمعنى الدفع من ورائه (أفضل من القود) أي من جره من قدامه (الا أن لا ينساق) أي الهدى لصعوبته (فيقوده) أي لعذر ضرورة (ويقلد البدنة) اي الابل والبقر (بمزادة) أي بقطعة من طرف ظرف زاد وهو جراب او سفرة من جلد (أو نعل أو لحاء شجرة) بكسر اللام أي قشرها وهذا كله اعلام بأنه هدى لئلا يتعرض له لقوله تعالى يا ايها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا (والتقليد أفضل من التجليل وان جلله مع التقليد فحسن وتركه لا يضر) لانه ليس بسنة بل مستحسن (ويجوز الاشعار وقيل يكره) قال في المحيط هو الصحيح وقيل بدعة لانه مثلة وقيل يسن وهو الاصح وفي المحيط هو الصحيح لما ورد في الاخبار وثبت في الآثار فقد قال الطحاوي والشيخ أبو منصور الماتريدي لم يكره أبو حنيفة أصل الاشعار وكيف يكره ذلك مع ما اشتهر فيه من الاخبار وانما كره اشعار اهل زمانه لانه رآهم يبالغون في ذلك على وجه يخاف منه هلاك البدنة بسرايته خصوصا في حر الحجاز فرأى الصواب في سد هذا الباب على العامة لانهم لا يقفون على الحد فأما من وقف على ذلك بأن قطع الجلد دون اللحم فلا بأس بذلك قال الكرماني وهذا هو الاصح وقال صاحب اللباب فعلى هذا يكون الاشعار المقتصد المختار عنده من باب الاستحباب وهذا هو أليق بمنصب ذلك الجناب وهو اختيار قوام الدين والامام ابن الهمام والله أعلم بالصواب واما عند أبي يوسف ومحمد فالاشعار مكروه في البقر والغنم وحسن في الابل وقيل سنة كذا في المحيط وحكى ان القدوري اختار قولهما وكان يرى الفتوى عليه (وهو) اي الاشعار لغة بمعنى الاعلام وشرعا (ان يطعن بالرمح) اي مثلا (اسفل سنام البدنة من قبل اليسار) اي على ما اختاره المتأخرون من علمائنا وحكاه فخر الاسلام وقال قاضيخان والكرماني عن ابي يوسف وقال حسام الدين الشهيد في شرح الجامع وهو الاشبه وقيل انه من قبل اليمين كما في رواية عن ابي يوسف (حتى يخرج) اي منه (الدم ثم يلطخ بذلك الدم سنامها) اي ليكون ذلك علامة كونها هديا كالتقليد (ثم اذا دخل مكة) اي هذا المتمتع الذي ساق الهدى (طاف وسعى لعمرته وأقام محرما) أي لان سوقه مانع من احلاله قبل يوم النحر (ولو حلق لم يحلل من احرامه) اي لعمرته بل يكون جناية على احرامها مع انه ليس محرما بحج (ولزمه دم) أي كما صرح به الزيلعي الا ان يرجع الى أهله بعد ذبح هديه وحلقه ففي المحيط فان ذبح الهدى فرجع الى أهله فله ان لا يحج لانه لم يوجد في حق الحج الا مجرد النية فلا يلزمه الحج وان اراد أن ينحر هديه ويحل ولا يرجع ويحج من عامه لم يكن له ذلك لانه مقيم على عزيمة التمتع فيمنعه الهدى من الاحلال فان فعله ثم رجع الى أهله ثم حج لا شيء عليه لانه غير متمتع ولو حل بمكة فنحر هديه ثم حج قبل ان يرجع الى أهله لزمه دم لتمتعه وعليه دم آخر لانه حل قبل يوم النحر (وان بدا) أي ظهر (له ان لا يحج صنع بهديه ما شاء ولا شيء عليه (قال شرح قوام الدين

أتعرض للبلاء فتعافيني وكم أتعرض للهلكة فتنجيني وأقلت عثرتي وسترت عورتي ولم تفضحني بسريرتي ولم تنكس برأسي عند اخواني بل سترت علي القبائح العظام والفضائح الكبار وأظهرت حسناتي القليلة الصغار منا منك وتفضلا منك واحسانا وانعاما ثم أمرتني فلم أأتمر وزجرتني فلم أنزجر ولم أشكر نعمتك ولم أقبل نصيحتك ولم أؤد حقك ولم أترك معاصيك بل عصيتك بعيني ولو شئت أعميتني فلم تفعل ذلك بي وعصيتك بيدي ولو شئت لجذمتني فلم تفعل ذلك بي وعصيتك بجميع جوارحي